



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0000.21.105736-9/001 Numeração 5012570-
Relator: Des.(a) Mônica Libânio
Relator do Acórdão: Des.(a) Mônica Libânio
Data do Julgamento: 16/03/2022
Data da Publicação: 17/03/2022

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE - SÚMULA 388-STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL JUROS DE MORA - HONORARIOS DE SUCUBÊNCIA. Nos termos da Súmula 388 do STJ, a devolução de cheques indevidamente, por si só, causa dano moral susceptível de indenização por danos morais. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Eem se tratando de relação contratual, o valor dos danos morais deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.21.105736-9/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - APELANTE(S): ITAU UNIBANCO S.A., FUVIO LUCA BALIEIRO CANGUSSU EM CAUSA PRÓPRIA - APELADO(A)(S): FUVIO LUCA BALIEIRO CANGUSSU EM CAUSA PRÓPRIA, ITAU UNIBANCO S.A.

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PRINCIPAL E NEGAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

DESA. MÔNICA LIBÂNIO ROCHA BRETAS

RELATORA

DESA. MÔNICA LIBÂNIO ROCHA BRETAS (RELATORA)

VOTO

Trata-se de apelação principal e adesiva interpostas, respectivamente, por ITAU UNIBANCO S.A. (Apelante Principal) e FUVIO LUCA BALIEIRO CANGUSSU (Apelante Adesivo) contra a sentença de ordem nº 57, proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pelo Apelante Adesivo em desfavor do Apelante Principal, em que o MMº. Juiz de Direito, Nilton Jose Gomes Junior, da 3ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros/MG, assim decidiu:

I. RELATÓRIO

FÚVIO LUCA BALIEIRO CANGUSSU ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de BANCO ITAU S/A, arguindo em síntese que é cliente da requerida, sendo titular da conta corrente n.º 32.510-0, da agência 8656.

Narrou que teve a conta bancária descrita invadida por terceiros, tendo sido efetuados vários pagamentos de boletos bancários. Narrou, ainda, que poucos dias depois, quando o Requerente ainda desconhecia a invasão ocorrida em sua conta bancária foi devolvido o



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

cheque de número 0131 dado como pagamento a um consultório odontológico, por não ter fundos para cobertura.

Relatou que tendo ciência do que havia ocorrido com sua conta bancária, procurou a Delegacia de Polícia para lavratura do boletim de ocorrência, bem como entrou em contato com o Requerido, que, após apuração da situação e reconhecida a fraude, fez o estorno dos valores debitados para a conta do Requerente.

Relatou que em virtude do constrangimento pelo cheque devolvido sem fundos, há a ocorrência do fato ilícito pela parte requerida, pela falta de segurança na prestação dos serviços.

Requeru a gratuidade de justiça e a procedência da ação com a condenação da requerida ao pagamento

de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Autor, a título de danos morais pelo ato ilícito perpetrado.

Juntou documentos.

Contestação ID 45799976 acompanhada de documentos. Preliminarmente alegou perda do objeto pelo ressarcimento dos valores antes do ajuizamento da ação. No mérito, alegou boa-fé da empresa requerida, ausência do dever indenizatório e da operação realizada mediante digitação de dados pessoais da parte autora, o que significa que foi realizada por ela mesma ou por terceiro com sua autorização. Requeru a improcedência da ação.

Impugnação à contestação ID 63496211.

As partes não requereram a produção de outras provas, tendo apresentado alegações finais ID 121535448 pela parte requerente e ID 121700592 pela parte requerida.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar a preliminar arguida em contestação.

A preliminar de perda do objeto pelo ressarcimento dos valores antes do ajuizamento da ação não merece prosperar, tendo em vista que a ação discute a compensação por danos morais sofridos em virtude da devolução de um cheque sem fundos e não da restituição dos valores decorrente da fraude sofrida pela parte requerente. Assim, rejeito a preliminar.

Considerando que as partes, em especificação de provas, nada postularam nesse sentido e diante da desnecessidade de dilação probatória, pois as constantes dos autos são suficientes para o deslinde do feito, promovo o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC/15.

Não há outras questões preliminares a serem apreciadas. O feito encontra-se regular. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e válido desenvolvimento da relação jurídica processual.

Passo a enfrentar o mérito.

As partes controvertem sobre o direito, ou não, do autor em ser indenizado pelos danos morais que alegou ter sofrido em razão da devolução de cheque por falta de provisão de fundos.

Pretende a parte autora ver-se compensada por suposto dano moral que, na lição de Sílvio de Salvo Venosa, diz respeito "ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade." (Direito Civil. v.4. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.35).

O requerido é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação na medida em que a cártula de crédito devolvida pelo motivo de



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

falta de provisão de fundos é do banco requerido.

Apesar de alegar que a operação realizada mediante digitação de dados pessoais da parte autora, a parte requerida não nega a falha na prestação dos serviços, comprovada pela restituição dos valores decorrente da fraude sofrida.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, logo, os fornecedores da cadeia respondem objetiva e solidariamente por danos causados por falha na prestação do serviço, conforme a disciplina da responsabilidade civil por vício do produto e do serviço do Código de Defesa do Consumidor.

Os danos morais são presumíveis neste caso. Qualquer pessoa que passe pelo vexame de ter crédito negado ou título recusado em virtude de falha em serviço bancário sofre humilhação que merece ser reparada, em especial se a falha for injusta e decorrer de fortuito interno.

Conforme se afere dos documentos de ID 32403779, o autor possuía saldo em conta-corrente suficiente para honrar o pagamento do cheque emitido. Contudo, por falhas nos serviços do requerido, decorrente de lançamentos indevidos, o cheque não pode ser compensado no dia da apresentação pela falta de fundos.

Assim, demonstrado que, em razão de falha nos serviços bancários, o emitente do cheque, ora autor, ficou sem saldo suficiente para pagamento da cártula, a qual foi devolvida por ausência de fundos, resta configurado ato ilícito nos termos do Código Civil (Artigos 186 e 927) passível de indenização.

Pode-se aferir, dessa forma, que por um comportamento ilícito do requerido o requerente experimentou os danos morais apontados, se fazendo presente o nexo entre a ação perpetrada pelo requerido e o dano suportado pelo requerente.

A quantificação da reparação pelo dano moral sofrido deve ser de tal



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

forma que desestimule o causador do dano a repetir a falta, sem constituir, de outro modo, enriquecimento indevido do ofendido, como pode se observar da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por ocasião do julgamento da Apelação Cível n.º 1.0702.10.030185-3/001:

Deve-se destacar que a fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com base em tais princípios, buscar-se-á a determinação de valor adequado a, de um lado, compensar o abalo à reputação imposta ao ofendido e, de outro, desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes. Além disso, deve-se ter em mente que a indenização não pode ser tal a ponto de gerar vantagem indevida à parte lesada.

A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Desta forma, atento à razoabilidade e proporcionalidade e tendo em conta as circunstâncias do caso, em que o requerente não contribuiu para a ocorrência dos fatos ao passo que o requerido é instituição financeira, apta a suportar os riscos da atividade que desempenha, tendo demonstrado alto grau de culpabilidade ao dar causa à devolução indevida de cheque do requerente por falta de provisão de fundos, conforme já analisado, deve ser fixado em R\$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da condenação pelo dano moral causado, valor suficiente para reparar o dano e reprimir a reiteração da conduta pelo requerido.

Tendo em conta os fundamentos acima expostos e à míngua de invocação de precedente pelas partes com identificação dos fundamentos determinantes ou do distinguishing, entendo que este julgado atende às regras de fundamentação previstas no art. 489, § 1º, do CPC, ressaltando que o juiz tem o dever de se manifestar sobre aplicabilidade de precedente ou enunciado de súmula invocado pela

parte, quando esta identificar e discutir os fundamentos determinantes, demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sendo ônus da parte a identificação dos fundamentos determinantes ou a demonstração da distinção nesses casos.

Por fim, é preciso salientar que se considera suficientemente fundamentada a decisão em que o juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e pertinentes alegados pelas partes e que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. O valor deverá ser devidamente corrigido pelos índices da tabela da Corregedoria do TJMG a partir da publicação desta sentença e acrescido de e com juros de 1% ao mês a partir da data do ato ilícito praticado, nos termos das súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Condeno a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Não sendo pagas as custas, proceda-se à cobrança na forma das instruções vigentes.

Depositado espontaneamente o valor da condenação a título de pagamento, expeça-se alvará em favor da

parte autora.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Nada sendo requerido após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa.

P.R.I.

Em suas razões recursais de ordem nº 59, pugna a parte Apelante Principal (ITAU UNIBANCO S.A.) pela reforma parcial da sentença, ao fundamento, em síntese, de que restou comprovado a regularidade dos atos praticados, sendo justa a reformulação da r. sentença, devido a ausência de responsabilidade do banco a respeito dos débitos alegados.

Aduz preliminarmente que "(...) o Banco réu, com boa fé, no intuito de minimizar os problemas relatados, providenciou a regularização da situação narrada nos autos, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, o que deverá ser levado em consideração no momento da decisão." Assim, "(...) conforme demonstrado nos autos, o Banco Réu, assim que acionado pela parte autora providenciou, de forma diligente, o estorno dos valores contestados, bem como procedeu ao cancelamento do contrato de empréstimo firmado, não restando configurado nos autos qualquer ato ilícito praticado pelo réu, ora apelante.". - sic.

Assevera ainda em preliminar que "(...) não houve restrição lançada nos órgãos de proteção ao crédito, logo, não se verifica na presente demanda um prejuízo que enseje dano reparável. Ainda que tenha havido a violação a um dever jurídico, nessa situação em concreto, não se deve presumir a ocorrência de dano a moral ou ofensa a qualquer dos direitos personalíssimos da parte autora". - sic

Alega que "(...) a parte autora, ora apelada é a única que concorreu para que houvesse a fragilização da senha e itoken de sua conta bancária, tendo em vista que é a única pessoa que deveria possuí-las. Assim, é certo que as transações ocorreram por pessoa que teve acesso de alguma forma às senhas da apelada, que deveria ter

mantido sigilo e guarda das mesmas". - sic

Sustenta que "(...) para que haja direito à reparação por danos morais, faz-se necessário que o interessado evidencie o prejuízo experimentado pela conduta lesiva, não bastando o acontecimento em si, mas exigindo-se a existência e demonstração de sua repercussão efetiva na esfera moral e de interesse do prejudicado, a teor da atual legislação". - sic

Alega que "(...) para que reste configurada a existência de responsabilidade civil, necessário se faz a ocorrência de quatro requisitos, quais sejam, o ato ilícito, o dano, a culpa e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa." Assim segue argumentando que "(...) caso seja mantido o entendimento de ocorrência de dano moral passível de indenização, resta claro que, considerando todas as variáveis existentes no caso, este deve ser ponderado, revisto e minorado, afastando-se, portanto, o valor já fixado em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que descabido e desproporcional, com nova fixação do quantum a ser pago pelo réu, ora recorrente, à parte autora, ora recorrida". - sic

Por fim pugna pela fixação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença e não da data do ilícito praticado como foi determinado na sentença de primeiro grau, o que é corroborado pelo entendimento expresso no Recurso Especial nº 903258/RS.

A parte Apelante Adesiva (FUVIO LUCA BALIEIRO CANGUSSU), pelas razões de ordem nº 62, por sua vez, argumenta que "(...) o Requerente teve a conta bancária invadida por terceiros, de maneira fraudulenta, o que denota falha na prestação de serviços pelo Requerido, sendo um ato ilícito, por si só, apto a configurar o dever de indenizar, eis que presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam ato ilícito, dano, e o nexo de causalidade entre os elementos.". - sic.

Afirma que "(...) entre a ação fraudulenta e o conhecimento do fato

pelo Requerente, este teve um cheque devolvido pelo Banco, por insuficiência de fundos, tem-se o dever de indenizar por parte da Requerida." Dessa maneira "(...) devolução do cheque, por si só é causadora de dano, e deve ser indenizado o Requerente, sem a necessidade de qualquer outra prova complementar, senão a documentação acostada aos autos nesta ocasião". - sic

Prossegue alegando que "Essa situação desagradável não é um mero aborrecimento, mas, efetivo constrangimento". - sic

Argumenta que "(...) é necessário lembrar ainda que a indenização por danos morais deve ser fixada num montante que sirva de repressão pedagógica ao Requerido e à sociedade, como um todo, de que o direito não suporta condutas danosas". - sic

Sustenta, ainda, que "(...) o valor fixado de R\$ 8.000,00 não foi suficiente para reparar o dano e para causar uma verdadeira repressão pedagógica ao Banco que de forma clara faltou com o cuidado e segurança para com o patrimônio do seu cliente". - sic

Ainda requer que "(...) seja elevado o percentual de condenação a título de honorários Advocatícios para 20% do valor da condenação". - sic

Contrarrazões ao recurso adesivo, à ordem nº 66.

Conforme documentos à ordem nº 67 decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões ao recurso principal.

É o relatório.

Conheço dos recursos, eis que presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Inicialmente, registro que ouvi atentamente a sustentação oral proferida pela Doutora Renata Barros de Mendonça, na sessão de julgamento designada para o dia 23/02/2022, oportunidade na qual

pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria posta em debate, sendo forçoso apontar que os fundamentos preliminarmente levantados pela parte Requerida/Apelante Principal se confundem com o mérito e como tal serão devidamente analisados.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar se restou configurado o dano moral que a parte Autora/Apelante Adesiva afirma ter sofrido, em virtude da devolução de cheque sem fundos, além da observação do quantum indenizatório atribuído em primeira instância e sobre a data de incidência dos juros de mora.

Oportuno ressaltar que o presente litígio deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica existente entre as partes litigantes é oriunda de relação de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, litteris:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"..

Extrai-se que a instituição financeira, como prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, proporciona serviço ao consumidor, o qual, caso sofra dano em virtude da má prestação do serviço, pode reclamar a indenização pertinente ao mal sofrido.

Assim, para o exame do pedido deduzido na petição inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove

o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano ao consumidor e sua ação.

No caso em apreço, a parte Autora/Apelante Adesiva relata que, no dia 04/09/2017, houve devolução do cheque de número 0131 dado como pagamento a um consultório odontológico, com a justificativa de não haver fundos para cobertura, sendo assim, contrariado com a situação, foi verificar a sua conta e percebeu que a mesma havia sido invadida e utilizada por terceiros para o pagamento de diversos boletos que totalizam o valor de R\$ 5.252,47 (cinco mil e duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), deixando sua conta de fato sem valores para cumprir a obrigação de pagamento do cheque. Tal situação foi resolvida com a parte Apelante Principal, na esfera administrativa, com a efetiva devolução dos valores, porém busca a parte Autora indenização pelos danos morais sofridos em virtude do constrangimento de ter o seu cheque devolvido.

Ora, não obstante ao questionamento levantado pela parte Requerida/Apelante Principal quanto à sua conduta de boa-fé em regularizar a questão quando procurado administrativamente pelo Consumidor, impedindo que o ato praticado por terceiro gerasse consequências ainda mais danosas ou irreparáveis, não se procedendo a inscrição nos órgãos de proteção de crédito, de modo que não haveria o que se falar em dano moral sofrido pela Autora/Apelante Adesivo, é imperativo destacar que está-se a discutir a ocorrência de danos morais indenizáveis em virtude da devolução de cheque sem fundos e não da restituição dos valores decorrente da fraude sofrida pelo Apelante Adesivo, de modo que nada se tem a prover quanto a este ponto específico.

Após detida análise dos autos, entendo que os danos morais alegados restaram devidamente configurados, sobretudo, porque, a meu ver, a devolução de cheque com a alegação de ausência de fundos ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Nestes termos, tem-se a Súmula 388 do STJ:

Súmula 388 do STJ - A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.

Some-se a isso o fato de que a parte Autora/Apelante Adesiva ainda teve que se dirigir ao consultório odontológico para quitar a dívida e recuperar o cheque que não havia sido aceito.

Em caso análogo, veja-se o entendimento adotado por este egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO - CHEQUES DEVOLVIDOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA - DANO MORAL COMPROVADO - SÚMULA 388 DO STJ - VALOR - MANUTENÇÃO.

A devolução de cheques indevidamente, por si só, causa dano moral susceptível de indenização, dada a falha na prestação de serviços e os constrangimentos ocasionados ao cliente do banco. Súmula 388 do STJ. A indenização por dano moral se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. Valor fixado mantido, porquanto tendo dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2º e 11º, do CPC/15, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, devendo ser condizente com a nobre atividade exercida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.078110-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 16/10/2019)

Assim, fixada a premissa de que a indenização por danos morais é devida, cumpre analisar o quantum indenizatório, e, nesse contexto,

esclareço que doutrina e jurisprudência inclinam-se no sentido de conferir à indenização por danos morais caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1989, p. 67.)

Desse modo, a vítima de lesões a direitos de natureza extrapatrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofrida, a ser arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto. Não deve ser fonte de enriquecimento, tampouco inexpressiva.

Nesse cenário, atenta aos critérios supramencionados, tenho que a indenização por danos morais deve ser mantida no importe fixado em primeiro grau, qual seja, R\$8.000,00 (oito mil reais), valor este que, a meu ver, se apresenta adequado à reparação do dano, nas circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter dúplice da indenização.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tenho que assiste razão à parte Apelante Principal. Isso porque, em se tratando de relação contratual, o valor dos danos morais deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nestes termos, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZATÓRIA, POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES OMISSÃO SUPRIDA. JUROS MORATÓRIOS. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O termo inicial dos lucros cessantes foi firmado pelo Tribunal local como sendo a data da notificação extrajudicial da recorrida, com base nas particularidades do caso concreto examinado e nos termos da avença firmada entre as partes, o que impede o exame da insurgência recursal no ponto em razão do teor das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ.

3. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que, em caso de responsabilidade contratual, como na espécie, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

4 Tendo o acórdão estadual determinado a incidência dos juros moratórios a partir da data da interpelação judicial da recorrida, mantém-se os seus termos para se evitar a reformatio in pejus.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag no REsp 1533540/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) - destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TV POR ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma

condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Em tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 766.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 12/11/2015)

DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

No tocante ao valor dos honorários fixados, atento que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, serão eles fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por outro lado, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, §8º, do referido diploma legal.

O valor de honorários advocatícios somente comporta revisão nas hipóteses em que a quantia fixada se mostrar irrisória ou exorbitante.

No presente caso, considerando a média complexidade da causa (ação de indenização por danos morais); o tempo de duração da demanda (ajuizamento em 26/10/2017) e o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, entendo que o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (R\$8.000,00), se mostra condizente para a justa remuneração do advogado, diante das

peculiaridades da hipótese em apreço.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PRINCIPAL tão somente para determinar que sobre o valor arbitrado, a título de indenização por danos morais, incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e NEGO PROVIMENTO AO APELO ADESIVO. Mantenho quanto ao mais, a r. sentença nos moldes como prolatada.

Em razão da alteração mínima do julgado, mantenho a condenação da parte Requerida/Apelante Principal ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários de sucumbência.

Custas e honorários recursais pela parte Requerida/Apelante Principal.

Majoro os honorários de sucumbência para 13% (treze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC. O percentual de 10% (dez por cento) corresponde à remuneração dos trabalhos no juízo de primeiro grau e o percentual de 3% (três por cento) é relativo à fase recursal.

DESA. SHIRLEY FENZI BERTÃO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

PRINCIPAL E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO ADESIVO"